

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2759/2539

นาย วาฤทธิ์ แก้วสีทอง
นาง ศิลาพร แก้วสีทองหรือรัตนวงศ์
ไชยา

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1373, มาตรา 1474 วรรคสอง

ที่ดินพิพาทเป็นที่ดินมีโฉนดยอมได้รับการสันนิษฐานว่าผู้มีชื่อในโฉนดเป็น
เจ้าของที่ดินนั้นจำเลยอ้างว่าจำเลยถือกรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาทและสิ่งปลูกสร้างบนที่ดิน
แทนบุคคลอื่นจำเลยยอมมีภาระการพิสูจน์ จำเลยซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพิพาท
มาระหว่างสมรสกับโจทก์โจทก์ยอมได้รับประโยชน์จากข้อสันนิษฐานตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1474วรรคสองจำเลยกล่าวอ้างว่าที่ดินพิพาทและสิ่ง
ปลูกสร้างมิใช่สินสมรสยอมมีภาระการพิสูจน์

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์และจำเลยจดทะเบียนสมรสกัน และจดทะเบียนหย่ากัน
แล้ว ระหว่างสมรส โจทก์และจำเลยร่วมกันซื้อบ้านพร้อมที่ดิน โดยตกลงกันให้ลงชื่อ
จำเลยเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เมื่อหย่าขาดจากกันแล้ว โจทก์ทวงถามให้จำเลยแบ่งสิน
สมรสดังกล่าวให้แก่โจทก์ครึ่งหนึ่ง แต่จำเลยเพิกเฉยขอให้บังคับจำเลยแบ่งบ้าน
พร้อมที่ดินให้แก่โจทก์ครึ่งหนึ่ง หากไม่สามารถแบ่งได้ให้นำออกขายทอดตลาด นำ

เงินที่ได้แบ่งฝ่ายละเท่า ๆ กัน หากจำเลยไม่ยอมแบ่งหรือไม่ยอมขายบ้านพร้อมที่ดินดังกล่าว ให้จำเลยใช้เงินจำนวน 1,000,000 บาทแก่โจทก์ พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยให้การว่า โจทก์และจำเลยมีฐานะยากจนไม่เคยร่วมกันซื้อทรัพย์สินใด ๆ นางสาวมุกดา รัตนวงศ์ไชยา น้องสาวของจำเลยเป็นผู้ซื้อบ้านและที่ดินตามฟ้อง โดยลงชื่อจำเลยเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์แทนจึงไม่ใช่สินสมรส ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษาให้จำเลยแบ่งบ้านพร้อมที่ดินโฉนดเลขที่ 216993 ตำบลคลองกุ่ม อำเภอบางกะปิ กรุงเทพมหานครให้โจทก์ครึ่งหนึ่ง หากไม่สามารถแบ่งได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ หรือจะเสียหายมากนัก ก็ให้นำออกขายโดยประมูลราคากันระหว่างโจทก์และจำเลยหรือขายทอดตลาด

จำเลย อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ พิพากษายืน

จำเลย ฎีกา

ศาลฎีกาฟังข้อเท็จจริงว่า จำเลยซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพิพาทมาระหว่างสมรสกับโจทก์ แล้ววินิจฉัยว่า คดีมีปัญหาตามฎีกาของจำเลยว่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพิพาทเป็นสินสมรสระหว่างโจทก์จำเลยหรือไม่ เห็นว่าที่ดินพิพาทเป็นที่ดินมีโฉนด ย่อมได้รับการสันนิษฐานว่าผู้มีชื่อในโฉนดเป็นเจ้าของที่ดินนั้นเมื่อจำเลยซึ่งมีชื่อในที่ดินพิพาทอ้างว่าจำเลยถือกรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาทและสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินดังกล่าวแทนนางสาวมุกดา จำเลยย่อมมีภาระการพิสูจน์ ทั้งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1474 วรรคสอง บัญญัติว่า "ถ้ากรณีเป็นที่สงสัยว่าทรัพย์สินอย่างหนึ่งเป็นสินสมรสหรือไม่ ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นสินสมรส โจทก์ย่อมได้รับประโยชน์จากข้อสันนิษฐานนี้ จำเลยกล่าวอ้างว่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพิพาทมิใช่สิน

สมรสย่อมมีภาระการพิสูจน์หักล้างข้อสันนิษฐานของกฎหมายดังกล่าวแม้ศาลชั้นต้น
จะกำหนดให้โจทก์นำสืบก่อน ก็ไม่เป็นการเปลี่ยนแปลงภาระการพิสูจน์ของจำเลย
และหาทำให้โจทก์ต้องมีหน้าที่พิสูจน์ไม่ และฟังพยานหลักฐานแล้วเห็นว่า ข้อเท็จ
จริงฟังไม่ได้ว่าจำเลยถือกรรมสิทธิ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพิพาทแทนนางสาวมุกดา
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพิพาทเป็นทรัพย์สินที่จำเลยได้มาระหว่างเป็นคู่สมรสกับโจทก์
จึงเป็นสินสมรสระหว่างโจทก์และจำเลยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา 1474

พิพากษายืน

(จิระ บุญพจนสุนทร-อากาศ บำรุงชีพ-วินัย วิมลเศรษฐ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>